

1501725-75.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILVIO QUINTO ROCHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

SILVIO QUINTO ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque no dia 04 de agosto de 2020, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1501725-75.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501725-75.2020.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILVIO QUINTO ROCHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

SILVIO QUINTO ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque no dia 04 de agosto de 2020, por volta das 00h10min., na Rua São Paulo da Cruz, 1, Santo Antônio, nesta cidade de Osasco, trazia consigo, para comercialização e consumo de terceiros, 39g da substância entorpecente denominada tetrahydrocannabinol (THC), acondicionada em 26

(vinte e seis) invólucros plásticos, 8,1g da substância entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada em 41 (quarenta e um) microtubos plásticos do tipo eppendorf e 1g da substância entorpecente denominada cocaína na forma petrificada (crack), dividida e acondicionada em 06 (seis) invólucros plásticos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Denúncia recebida em 10 de agosto de 2020 (fls. 73).

Réu citado (fls. 123). Resposta apresentada (fls. 100/103).

Antecedentes juntados, bem como laudo de exame químico-toxicológico.

Durante a instrução processual, foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes. Prejudicado o interrogatório em razão da não localização do acusado.

Em alegações finais o Ministério Público requereu procedência da ação penal nos termos da denúncia (fls. 245/252).

A defesa postulou a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, requereu a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, fixação da pena no mínimo legal, regime inicial diverso do fechado e recurso em liberdade (fls. 256/265).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A prova obtida durante a instrução processual não é concludente para a imputação de tráfico ilícito de entorpecentes.

Os policiais narraram a ocorrência de forma lacônica, imprecisa, e relataram fatos diversos da dinâmica da denúncia. Um disse que o réu estava sozinho e teria tentado esconder uma bolsa atrás de pedaços de madeira; o outro mencionou que havia um grupo de pessoas e nenhum deles soube informar a quantidade e o tipo de entorpecentes apreendidos.

O réu não foi localizado para apresentar sua versão para os fatos.

Pelos depoimentos é perceptível a incerteza dos depoentes quanto a questões essenciais da acusação. Os depoentes não souberam descrever o produto da apreensão. Fizeram afirmações genéricas, ou seja, que na sacola existiam drogas e nenhum deles soube minimamente descrever tipo e quantidade de entorpecentes apreendidos. Ainda, a denúncia informa que havia um grupo de pessoas ao redor do denunciado. Enquanto Willian afirmou que ele estava sozinho, Eron disse que havia pessoas no local, mas que o réu estava próximo aos tapumes, não fazia parte do grupo. Afirmou, ainda, que o réu se afastou ao visualizar os policiais, ou seja, não visualizaram a dispensa da bolsa ou pochete, tanto que foi necessário realizar a "varredura" no local para que fosse encontrada, o que confere incerteza à autoria.

Relembro que os policiais ouvidos não presenciaram o réu em atos de mercancia ilícita, ou seja, trocando objetos com terceiros ou preso com apetrechos típicos de mercancia. Outrossim, a prova lacônica quanto ao produto da apreensão. Não se sabe quais e quantos entorpecentes foram apreendidos.

Enfim, esta a situação dos autos. E não é por demais lembrar o quanto é tentador o Direito Penal do Autor. O réu não é primário e já conta com condenação anterior pelo mesmo crime, circunstância que certamente contamina o livre convencimento do julgador. Mas, obtempero, trata-se da acusação de crime cuja pena mínima é cinco anos de reclusão. O réu não pode ser considerado culpado em razão do seu passado,

sob pena de presunção. Ainda que o medievo Direito Penal do Autor insista em se fazer presente de forma velada, o julgador deve se limitar aos fatos e às provas que lhe são apresentados.

Por fim, como já dito, os únicos depoimentos colhidos são recalcitrantes e lacônicos com relação às questões essenciais da acusação.

No mesmo sentido:

“Sem embargo da grande quantidade da erva apreendida, havendo peculiaridades que tornam plausíveis as afirmações dos réus de que não pretendiam passar adiante a droga, manda a prudência sejam eles responsabilizados como usuários e não como traficantes. A prova do tráfico há de ser complementada pela acusação; não bastando para sua afirmação a única circunstância de ser grande a quantidade da substância apreendida” (TACRIM-SP – AC – Rel. Tomaz Rodrigues – JUTACRIM 58/339 - grifamos).

Recorro às lições de Guilherme de Souza Nucci:

“Se a prática de uma infração penal é, sem dúvida, um mal à sociedade, mal maior é a busca de um culpado, sem qualquer cuidado e infringindo direitos fundamentais do homem. O Estado não pode ser tão mesquinho e delinqüente quanto o indivíduo possa ser, de modo que condenações injustas geram mais insegurança do que o próprio cometimento do crime. O direito à prova surge vigoroso nesse quadro, porquanto é inerente à defesa, indispensável esteio do Estado de Direito. Logo, cabe a cada magistrado cuidadosamente verificar como está formando sua convicção para que sua imparcialidade, como homem e como representante do Estado, seja o mais próxima possível do ideal”.

Em decorrência, a absolvição em relação à imputação de tráfico de entorpecentes é medida que se impõe.

Portanto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER SILVIO QUINTO ROCHA, qualificado nos autos, da acusação do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos em razão da incerteza quanto a sua propriedade.

Autorizo xerox.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

OSASCO, 23 de junho de 2022